



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Boletim No.: 4291/2016

2ª Via

INICIADO: 21/12/2016 17:09hs e EMITIDO: 21/12/2016 21:17hs

Folha : 1

JLLPQPCBDJEEJiaZ

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: TRAVESSA VINETE E NOVE DE JANEIRO, 1 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 68 D.P. - LAGEADO

Ocorrência: 21/12/2016 às 14:45 horas

Comunicação: 21/12/2016 às 17:06 horas

Elaboração: 21/12/2016 às 17:09 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE LIMA - Presente ao plantão - RG: 61852880-SP
- Exibiu o RG original: Não - Pai: MARCILIO MARTINS DE ANDRADE LIMA
- Mãe: RENATA RODRIGUES DA SILVA LIMA - Natural de: S.PAULO -SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 22/03/1989
- 27 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: DESEMPREGADO(A)
- Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Parda - Endereço Residencial: TRAVESSA SANTA LEIA, 48 - LAJEADO
- S.PAULO - SP

Testemunha:

- FRANCISCO EGIDIO FERREIRA DE ANDRADE - Presente ao plantão - RG: 30952959
- SP - Exibiu o RG original: Sim - Pai: FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE
- Mãe: ZULEIKA APARECIDA - Natural de: SÃO PAULO/SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 23/08/1980
- 36 anos - Estado civil: Convivente - Profissão: POLICIAL CIVIL
- Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Preta - Endereço Residencial: RUA JOAO DA SILVA AGUIAR, 229
- LAJEADO - S.PAULO - SP - Empresa: 68º DP - LAJEADO

Conductor:

- FERNANDO DOS SANTOS GUBEREV - Presente ao plantão - RG: 21423634-SP
- Exibiu o RG original: Sim - Pai: VALDOMIRO GUBEREV
- Mãe: SUZANA DOS SANTOS - Natural de: SAO PAULO/SP

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Folha :2

Boletim No.: 4291/2016

INICIADO:21/12/2016 17:09hs e EMITIDO:21/12/2016 21:17hs

2ª Via

JLLPQPCBDJEEJiaZ

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 25/06/1970
46 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: RUA JOÃO DA SILVA AGUIAR, 299
LAGEADO - S.PAULO - SP - Empresa: 68º DP - LAJEADO - Telefones: (11)
2557-7966 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
- Observações: 01 PEDACO DE EMBALAGEM ACONDICIONADORE DE CIGARRO
- Pessoa relacionada: BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE LIMA

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 22 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: 22 PORCOES PEQUENAS CONTENDO SUBSTANCIA SEMELHANTE A COCAINA
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: PEDRA - Quantidade: 25 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: 25 PORCOES PEQUENAS CONTENDO SUBSTANCIA SEMELHANTE A CRACK

Histórico:

Presentes os policiais civis desta distrital, ora condutor e testemunha, ambos exercendo a função no Setor de Investigação desta Delegacia, durante o desdobramento da denominada Operação Papai Noel, apurando tráfico ilícito de drogas na Travessa 29 de janeiro esquina com a Rua João da Silva Aguiar, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, onde avistaram dois indivíduos desconhecidos, os quais realizavam mercância de substância entorpecente, sendo que puderam observar que um dos indivíduos recebia o dinheiro do comprador, enquanto o segundo indivíduo retirava do interior de em um pedaço de embalagem própria para acondicionar cigarro, a porção da drogas a ser vendia e a entregava para o comprador. Dessa forma declinaram pela abordagem dos indivíduos, contudo um deles conseguiu se evadir do local, levando consigo o valor em dinheiro que usava para o tráfico, enquanto o segundo indivíduo foi detido e identificado como Bruno Rodrigues de Andrade Lima, sendo que na posse deste fora encontradas 22 porções contendo cocaína e 25 porções contendo crack e desta forma conduziram-no a esta delegacia juntamente com as substâncias. Ao ser indagado a respeito Bruno admitiu que estava no local comercializando drogas. Consta que não foi possível deter e qualificar o indivíduo que fugira, bem como não foi possível conduzir nenhum comprador da

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Folha :3

Boletim No.: 4291/2016

INICIADO:21/12/2016 17:09hs e EMITIDO:21/12/2016 21:17hs

2ª Via

JLLPQPCBDJEEJiaZ

droga.

Apresentando o indigitado perante a Autoridade Policial, foi entrevistado sobre os fatos e afirmou não estar praticando o tráfico de drogas e sim apenas fumando um baseado no lugar errado e na hora errada.

Dessa forma, foram exibidos e apreendidos : 22 porções de substância semelhante a cocaína, 25 porções substância semelhante crack e 01 pedaço de embalagem própria para acondicionar cigarros.

As substâncias foram encaminhadas à perícia para constatação, resultando no laudo nº , revelando tratar-se de substâncias cocaína na quantidade de massa líquida de gramas, substâncias proscritas na lista "F" da Portaria nº 344, de 12 de maio de 1988.

O implicado, após advertido de seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer em silêncio, conforme preconizado no artigo 5º, inciso LXIII, da CRFB, declarou não ser traficante de drogas, mas sim usuário. Ademais, não apresentou nenhuma reclamação sobre a captura e condução realizada pelos policiais civis tampouco acerca da custódia nesta delegacia.

Examinadas as versões e demais elementos amealhados, esta Autoridade de Polícia Judiciária exarou sua decisão e convicção jurídica, com arrimo nos artigos 2º, parágrafo 6º, da Lei Federal nº 12.830/2013 e artigo 140, parágrafo 3º, da da CE/SP: nesta etapa urgente de cognição sumaríssima, considerando os fatos sustentados pelos policiais civis, de relativa presunção de legitimidade, resta em tese caracterizado o estado de flagrante do crime de tráfico de drogas praticado por BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE LIMA .

O agente praticava o comércio ilícito de drogas, conduta típica permanente (CPP, artigos 303, e 302,I). A quantidade e a natureza das drogas, em princípio, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal, assim como o local e o comportamento do agente ao ser abordado.

Com efeito, vislumbra-se a fundada suspeita, juízo técnico-jurídico de probabilidade consubstanciado nos elementos de materialidade e autoria delitivos, que emergem do laudo de constatação provisória, das oitivas coligidas e demais circunstâncias fáticas. À luz do exposto, decreto a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO e determino o formal indiciamento do agente, com entrega das correspondentes notas de culpa. Comunique-se a Autoridade Judicial competente,

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Boletim No.: 4291/2016

2ª Via

INICIADO: 21/12/2016 17:09hs e EMITIDO: 21/12/2016 21:17hs

Folha : 4

JLLPQPCBDJEEJiaZ

com promoção das demais cerimônias legais.

Por fim, com escopo de resguardar a Segurança Pública e a credibilidade da Administração da Justiça, considerando tratar-se de crime que atenta com a Saúde Pública e, além do mais, conforme asseverado pelo Ministro Luiz Fux, a criminalidade que paira no país está umbilicalmente ligada à questão das drogas, REPRESENTO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO INDICIADO, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, cujos pressupostos de materialidade e autoridades ficaram evidentemente demonstrados.

Exames requisitados: TC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

CRISTIANE MOREIRA VICENTE
ESCRIVÃO

FLAVIO RICARDO DE C. ELIAS
DELEGADO DE POLÍCIA

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966